Arrêt de la CEDH dans l’affaire Xero Flor

Piotr Muszynski

Arrêt de la CEDH dans l’affaire *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne*

(requête n° 4907/18, arrêt du 7 mai 2021, définitif le 7 août 2021)

Faits et contenu de l’arrêt

La société Xero Flor w Polsce sp. z o.o. (producteur de gazon en rouleaux) réclamait une indemnisation plus élevée pour des dommages causés à ses cultures par le gibier. Après les procédures devant les juridictions ordinaires, elle a introduit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel polonais (Trybunał Konstytucyjny – TK).

Le collège du TK qui a examiné l’affaire comprenait **Mariusz Muszyński**, l’un des trois juges élus par la Diète de la VIIIe législature en décembre 2015 sur des sièges que le TK, dans son arrêt K 34/15 du 3 décembre 2015, avait considérés comme déjà régulièrement pourvus par des juges élus en octobre 2015 (les « juges doublons » ou « juges de décembre »).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a appliqué le test issu de l’arrêt *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande* et a constaté :

- une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) au titre du **droit à un tribunal établi par la loi**, en raison de graves irrégularités dans la procédure d’élection du juge Muszyński, portant atteinte à l’essence même de ce droit ;
- une violation de l’article 6 § 1 également au titre du droit à un procès équitable (motivation insuffisante du refus de renvoyer une question préjudicielle au TK).

L’arrêt concerne une affaire individuelle, mais a une portée systémique : la CEDH a considéré que la présence d’un juge irrégulièrement élu dans le collège du TK privait cet organe des caractéristiques d’un « tribunal établi par la loi » au sens de la Convention.

Conséquences juridiques en Pologne

1. Obligation d’exécution (article 46 CEDH)

En tant que partie à la Convention, la Pologne est tenue d’exécuter l’arrêt définitif. Cette obligation comprend : - des mesures individuelles (en l’espèce : remboursement des frais de procédure d’environ 3 418 euros – exécuté) ; - des mesures générales destinées à prévenir des violations similaires à l’avenir.

2. Mesures générales attendues

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (chargé de la surveillance de l’exécution des arrêts) a à plusieurs reprises appelé la Pologne à : - garantir la composition légale du Tribunal constitutionnel ; - régler le statut des décisions adoptées avec la participation de juges irrégulièrement nommés ; - éliminer les influences indues dans le processus de nomination des juges du TK.

3. Réaction effective de l'État

- Sous le gouvernement PiS (2015–2023), le jugement a été contesté. Le Tribunal constitutionnel lui-même, dans son arrêt K 6/21 du 24 novembre 2021, a déclaré que certaines interprétations de l'article 6 de la CEDH étaient incompatibles avec la Constitution polonaise.
- Les personnes considérées comme irrégulièrement élues (et leurs successeurs) ont continué à siéger.
- Après le changement de gouvernement en 2023, les autorités ont déclaré leur intention d'exécuter l'arrêt dans le cadre d'une réforme plus large de l'État de droit. Cependant, les projets de loi réformant le TK ont été renvoyés par le président au TK et déclarés inconstitutionnels.
- État fin 2026 : le Comité des Ministres constate toujours que des juges irrégulièrement nommés siègent et s'inquiète également de la situation de 2026 (refus du président de prêter serment à une partie des juges élus par la Diète).

4. Effets pratiques

- L'arrêt **n'annule pas automatiquement** les décisions antérieures du TK ni ne destitue les juges – cela requiert une action des autorités nationales.
- Il ouvre la voie à d'autres requêtes individuelles devant la CEDH dans des situations analogues.
- Il renforce les arguments dans les procédures nationales selon lesquels les arrêts du TK rendus en présence de « doublons » ont une légitimité limitée au regard des standards de la Convention.

Fondement juridique en droit polonais

L'obligation d'exécution découle principalement de : - **l'article 9 de la Constitution de la République de Pologne** : « La République de Pologne respecte le droit international qui la lie. » - La ratification de la Convention européenne des droits de l'homme (1993) et l'acceptation de la juridiction de la CEDH. - **L'article 46 de la CEDH**, qui impose aux États parties de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les affaires où ils sont parties.

Ces dispositions font des arrêts de la CEDH des obligations internationales liant la Pologne. Leur exécution est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Contestation de l'arrêt

Oui, l'arrêt *Xero Flor* a été contesté par les autorités polonaises de l'époque et par le Tribunal constitutionnel lui-même.

Le **24 novembre 2021**, le Tribunal constitutionnel a rendu l'arrêt **K 6/21** (saisi par le Procureur général / ministre de la Justice). Dans cet arrêt, le TK a déclaré que l'article 6 § 1, première phrase, de la CEDH était incompatible avec la Constitution polonaise dans la mesure où : - le terme « tribunal » (« court ») utilisé à l'article 6 inclut le Tribunal constitutionnel ; - il confère à la CEDH la compétence pour contrôler la légalité de l'élection des juges du TK.

Le TK a estimé que la CEDH avait agi *ultra vires* (au-delà de ses compétences) et que l'arrêt *Xero Flor* devait être considéré comme un « jugement inexistant » (*sententia non existens*), dépourvu d'effets exécutoires.

Cette position a été critiquée par de nombreux juristes et institutions, qui ont souligné que : - le TK n'a pas la compétence pour priver un arrêt de la CEDH de son caractère obligatoire ; - l'obligation internationale d'exécution (art. 46 CEDH) demeure ; - une telle jurisprudence instrumentalise le Tribunal constitutionnel à des fins politiques internes et affaiblit la protection des droits fondamentaux.

En résumé, bien que formellement contesté au niveau national par le TK de l'époque, l'arrêt *Xero Flor* reste un arrêt définitif et obligatoire au regard du droit international. Son exécution complète en matière de mesures générales n'est toujours pas achevée fin 2026.

État au : novembre 2026